



MANDAMIENTO

Nº: 1937

J.C y C. N° 9
Expte N° 41481/99**MANDAMIENTO DE CONSTATAACION**Nro. ³⁹.....

El Sr. Oficial de Justicia que en turno corresponda, tan pronto reciba el presente, procederá a su diligenciamiento, constituyéndose en el domicilio real del inmueble **identificado bajo Folio Real Matrícula N° 5236, de Capital "A", ubicado en Fracción de terreno, parte de mayor extensión rural, situado en la Cuarta y Quinta Sección del Departamento Capital, Parcela N° II/A, Provincia de Corrientes, constante de una superficie de 18 hs., 94 as., 43 cas., 4916 cm² (Linderos SUR: vías del Ferrocarril Nacional General Urquiza; ESTE: Parcela I/A; OESTE: Parcela II/B; y NORTE: Fracción I/B), perteneciente a la firma fallida, Constructora Evisa S.A., y en el acto procederá a constatar el estado físico y ocupacional del mismo.**-----

El presente se ordena en los autos caratulados: **"MEZA ALICIA BEATRIZ, GOMEZ CARLOS ALBERTO Y PAVON GUMERSINDO C/ EMPRESA CONSTRUCTURA EVISA S.A S/ PEDIDO DE QUIEBRA"**, Expte. N° 41.481/99, que tramitan ante el Juzgado Civil y Comercial N° 9, a cargo de la Dra. Marina Alejandra Antúnez, Juez, Secretaría N° 19, a cargo de la Dra. Stefania Grieco Barrionuevo, de esta ciudad de Corrientes.-----

Se encuentra autorizado a intervenir en esta diligencia el Sindico designado en los presentes autos, C.P.N FEDERICO RUBEN DIARTE, M.P. 1000, CUIT N° 20-13636691-3, y/o su letrada, Dra. María Belén Silva, M.P. 9643, quienes cuentan intervención y facultades de ley y de individualizar domicilio.-----

El **Sr. Oficial de Justicia** actuante está facultado de requerir servicio de cerrajero y auxilio de la fuerza pública, como así también de allanar domicilio (art. 60 del REDIGEMyN) y de allanar aquellos domicilios donde no se respondan a los llamados y además existan evidentes signos de desocupación (art. 89 del REDIGEMyN).-----

Como recaudo y demás efectos legales se transcriben a continuación las Providencias que textualmente dicen: **"N° 3576. Corrientes, 10 de agosto de 2023. Atento al estado de autos, a los fines de proseguir con el trámite liquidativo de los bienes cuya titularidad corresponden a la fallida, siendo que a fs. 1488/1578 obra informe de dominio remitido por el Registro de la Propiedad Inmueble, LIBRENSE MANDAMIENTOS DE CONSTATACIÓN de los inmuebles individualizados al 1) Folio Real Matrícula N° 5236, de Capital 'A', ubicado en Fracción de terreno, parte de mayor extensión rural, situado en la Cuarta y Quinta Sección del Departamento Capital, parcela N° II A, constante de una superficie de 18 hs., 94 as., 43 cas., 4916 cm², linderos SUR: Vías del Ferrocarril Nacional Gral. Urquiza; ESTE: Parcela I/A, OESTE: Parcela II/B, y NORTE fracción IB. 2) Folio Real Matrícula N° 18243, de Capital 'A', ubicado en el Paraje Lomas (Cuarta y Quinta Sección), Mz. N° 29, Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, constante de superficie 5651,2500 mts², linderos NORTE: Arroyo Pirayuí, Sur: Calle S/N en medio con la Manzana N° 30; Este: Calle S/N en medio con la Manzana N° 31; Oeste: Calle S/N en medio con la Manzana N° 27, a los fines de constatar el estado físico y ocupacional de los inmuebles indicados, dándose intervención y facultades de ley -de individualizar domicilio- a la Sindicatura Cdr. Federico Diarte, D.N.I. N° 13.636.691, y/o a su letrada, Dra. María Belén Silva,**

23 NOV 2023

STEFANIA GRIECO BARRIONUEVO

Abogada Solicitante

Juzgado Civil y Comercial N° 9

Corrientes

M.P. 9643, y al Oficial de Justicia las facultades de requerir el servicio de cerrajero, el auxilio de la fuerza pública, como así también de allanar domicilio (art. 60 Re.Di.Ge.MyN). A tal fin los Mandamientos ordenados deberán ser presentados y diligenciados de conformidad al art. 29 del Régimen de Gestión Electrónica para la implementación del Nuevo Código Procesal Civil y Comercial (aprobado por Acdo. Ext. N° 08/21). PREVIO a todo, **LÍBRESE OFICIO** a la Dirección General de Catastro de la Provincia de Corrientes, para que remitan planos de mensura correspondientes a los inmuebles indicados... Notifíquese. Firmado Electrónicamente. Dra. MARINA ALEJANDRA ANTUNEZ. Juez. Dra. STEFANIA GRIECO BARRIONUEVO. Secretaria. JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 9"; y "N° 5465. Corrientes, 17 de noviembre de 2023. ... Siendo que por la mencionada Providencia N° 3576 se han ordenado los recaudos previos a la liquidación de los bienes de propiedad de la fallida, y a los fines de diligenciar los Mandamientos de Constatación presentados, corresponde **ampliar las facultades** concedidas al Oficial de Justicia, otorgándosele así también la facultad prevista por el Art. 89 del REDIGEMyN... Notifíquese. Firmado Electrónicamente. Dra. MARINA ALEJANDRA ANTUNEZ. Juez. Dra. STEFANIA GRIECO BARRIONUEVO. Secretaria. JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 9".-----

Se adjunta copia de copia legible del Plano de Mensura N° 14017-U, en 1 fs.-----
DADO, FIRMADO Y SELLADO en la Sala de mi Público Despacho, a los **30** días del mes de **Noviembre** de dos mil veintitrés.-----

Edo: 30" vale. -

Dra. MARINA ALEJANDRA ANTUNEZ
Juez
Juzgado Civil y Comercial N° 9
Corrientes

STEFANIA GRIECO BARRIONUEVO
Secretaria
Juzgado Civil y Comercial N° 9
Corrientes



11 DIC 2023

Recibido en la
del año 2023 a las 12:29 hs
CONSTE. Adj. copia de plano en 01
(wo) blmste

Dr. VICENTE G. CAMARRA MORO
Secretario
Dirección General de
Mandamientos y Notificaciones
Poder Judicial - Corrientes



19077
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y CARTOG

Mensur:

Perachia Co., Inc.

Dr. T. J. Z. Z. Z. Z. Z.

COPIES

Edgardo F. Mariani
AGRIMENSOR
Dirección Gral. de Catastro y Cartografía



MANDAMIENTO

Nº: 1937



Corrientes, 06 de diciembre de 2023.-

SEÑORA JEFA
DE LA OFICINA DE MANDAMIENTOS
Y NOTIFICACIONES

C.P.N FEDERICO RUBEN DIARTE, MP. 1000 CUIT N° 20-13636691-3 (Sindico), autorizado para el diligenciamiento de los **MANDAMIENTOS Nros° 39 y 38** librado en autos: : **"MEZA ALICIA BEATRIZ, GOMEZ CARLOS ALBERTO Y PAVON GUMERSINDO C/ EMPRESA CONSTRUCTURA Evisa S.A S/PEDIDO DE QUIEBRA" EXPTE. N° 41.481/99**, que tramitan por ante el Juzgado Civil y Comercial N° 9 de la ciudad de Corrientes, a cargo de la Dr. Marina Alejandra Antunez, Secretaría N° 19, a la Sra. Jefa digo:

I.- Que vengo a solicitar FECHA para el diligenciamiento de los Mandamientos de constatación aludidos.

-Manifiesto que la diligencia estará a cargo de quien suscribe.-

II.- Que solicito se fije fecha con una anticipación de 5 días, a fin de poder asistir a la misma sin inconveniente alguno.-

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.-

FDO. C.P.N. FEDERICO RUBEN DIARTE

CUIT N° 20-13636691-3

Sindico.-

Celular: 3794351598

Recibido el día

11 DIC 2023

del año a las 12:29 hs

CONSTE -

Dr VICENTE G. GAMARRA MOTO
Secretario
Dirección General de
Mandamientos y Modificaciones
Poder Judicial - Corrientes



Provincia de Corrientes
Poder Judicial



MAN 1937/23

"NRO DE MAND DEL JUZG (39) EXPTE NRO 41481 JUZG CYC 9"

FORM. N° 01
MDTO. N° 1937

A la Sra. Directora de la Dirección General

De Mandamientos y Notificaciones

Dra. Raquel Monzón Gramajo

S / D:

Al recibir el presente mandamiento cumplo en informar a Ud. que de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 60 y 61 del Reglamento de la Dirección General de Mandamientos y Notificaciones del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes (Acdo N° 27/17 pto. 14; Anexo), y conforme a la naturaleza del presente mandamiento, se advierte:

Se marcara con una "X" lo que no se cumplimenta.

Artículos		Recaudos – Facultades		Observaciones
Art. 60	Inc a)	Tribunal de origen		-----
		Número asignado por el tribunal de origen		-----
		Número de Expediente		-----
	Inc b)	Nombre de la Persona		-----
		Calle y Número del domicilio		X
		Carácter del domicilio		X
		Individualización del domicilio (local, dpto, oficina, barrio cerrado)		X
	Inc c)	Sumas de dinero en letras y números		-----
	Inc d)	Transcripción del auto ordenatorio		-----
	Inc e)	Facultades del Oficial de Justicia	Allanar domicilio	-----
			Requerir auxilio fuerza pública	-----
			Requerir servicio de cerrajero	-----
			Remover obstáculos	X
		Facultades del Interviniente	Denunciar domicilio	-----
			Denunciar bienes a embargo	-----
			Designar o designarse depositario	-----
			Individualizar bienes	-----
			Sustituir facultades	-----
Art. 61	Inc a)	N° Mandamiento y sellos del Tribunal		-----
	Inc b)	Fecha y firma de Mandamientos		-----
	Inc c)	Enmienda, corrección, testado o interlineados debidamente salvados		-----
	Inc d)	Espacios en blanco		-----
	Inc e)	Duplicado concordante al original		-----
	Inc f)	Adjuntar copias para traslado y documentos debidamente detallados		-----
	Inc g)	Consignar con claridad datos relevantes a su validez		X
	Inc h)	Montos consignados coincidan en números y letras		-----

OBSERVACIONES: UBICACIÓN DEL INMUEBLE: se expresa con los datos: **Fracción de terreno parte de mayor extensión rural, PARCELA N° II / A- (4ta y 5ta secc del Dpto Capital). Superficie de 18 has 94 as 43 cas.** No se menciona barrio, calles, u otras referencias de ubicación, excepto el lindero Sur : vías del FCCGU

PLANO: se aporta Plano de Unificación de las Parcelas I / A y II / A - Plano N° 14017 U (en base a la Mensura N° 5091- U.) Dicho plano **grafica Parcelas A y B.-**

Pero, en él, **NO se observa la Parcela II / A objeto de la medida.**

Dado lo cual, sería conveniente se aporte, en copia legible PLANO DE MENSURA 5091 U.-

INTERVENCION NECESARIA DE AGRIMENSOR: (art 99 REDIGEMYN) Dada la superficie de la fracción (18 has y mas), y por la indole de la diligencia, sería conveniente que V.Sa. ordene la intervención de un Agrimensor, a efectos de la individualización técnica, señalar coordenadas del polígono que conforma la fracción II / A, la delimite, etc , y realice las tareas conducentes a dar certeza respecto de su ubicación geográfica.- O lo que V.Sa. disponga conforme mejor criterio.-

OBJETO: Mandamiento de constatación de estado físico y ocupacional. Auto 3576

COPIAS: dada la extensión de la fracción, siendo posible que se hallen en ella, más de una casa / edificación donde deba constituirse el oficial de justicia, será preciso se adjunte una copia de la manda por cada una de ellas. Se acompañan tres (3) copias.

ART 89 REDIGEMYN. Se confiere al oficial de justicia la facultad del art 89 REDIGEMYN (allanamiento en inmueble donde no se responde a los llamados y con signos evidentes de desocupación) Auto 5465. No surgiendo de dicho auto, si se procede con tal supuesto (allanar con cerrajero inmueble desocupado), el destino de las nuevas llaves, en caso de tener que ser cambiadas.-

Art. 60: Mandamiento. Recaudo. Copias: Por cada destinatario se expedirá un mandamiento con copia, salvo que tengan el mismo domicilio. Los mandamientos deberán contener en todos los casos, claramente especificados: a) En el margen izquierdo superior con caracteres notorios y claros, el tribunal, número asignado por el tribunal de origen y número de expediente. b) El nombre de la persona, el de la calle y número donde deba cumplirse la diligencia perfectamente individualizados, haciendo constar entre paréntesis el carácter del domicilio (real, legal, constituido, denunciado, laboral, especial, etc.); Cuando se trate de un edificio de varios pisos y departamentos, condominio, consorcios, deberá indicarse además, el piso, departamento (N° o letra), local u oficina; en el caso de barrios cerrados y complejos habitacionales, por ejemplo: INVICO, BANCO HIPOTECARIO u otros, deberá indicarse, además, barrio, grupo, sector, manzana, lote, casa, número de vivienda y arteria principal de acceso o cualquier otro dato, seña o particularidad que permita identificar el inmueble. c) Las sumas de dinero deberán expresarse en letras y números. d) En todos los casos deberá transcribirse el auto que ordena la medida. e) Deberá contener expresamente las facultades necesarias para el oficial de justicia (allanar domicilio, requerir el auxilio de la fuerza pública, requerir los servicios de cerrajero; remover obstáculos) y para el interviniente (denunciar domicilio, denunciar bienes a embargo, designar o designarse depositario judicial, individualizar bienes y sustituir facultades), conforme a la naturaleza de la medida ordenada. f) Se consignará con claridad todos los datos en cuanto sean relevantes a los efectos de su validez. En todos los casos su contenido estará



Provincia de Corrientes
Poder Judicial



de acuerdo a lo establecido por el Código Procesal Civil y Comercial y por el Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes.

Art. 61: Mandamientos. Ingreso: Recepcionados los mandamientos, previo a la distribución de tareas, deberán verificarse: a) La asignación del número de mandamiento por el tribunal; y sellos respectivos b) Que estén fechados y firmados por los señores jueces y/o secretarios; c) Que toda enmienda, corrección, testado y/o interlineado estén debidamente salvados por el juez o secretario; d) Que no contenga espacios en blanco; e) Que los duplicados concuerden con sus originales; f) Que se adjunten los documentos y/o escritos de las copias para traslado, las que deben detallarse en el texto del mandamiento. g) Que se consignen con claridad todos los datos en cuanto sean relevantes a los efectos de su validez. h) Que los montos consignados en números coincidan con los consignados en letras. Los mandamientos que no cumplimenten con los requisitos mencionados y los establecidos en el artículo 60 del presente reglamento, serán devueltos al tribunal de origen dejando constancia de los motivos que ocasionaron esta medida.

Corrientes 5 de febrero de 2024


Dra. CAROLINA MARTA BORILL
Oficial de Justicia
PODER JUDICIAL - CTES.



Provincia de Corrientes
Poder Judicial



MAN 1937/23

"NRO DE MAND DEL JUZG (39) EXPTE NRO 41481 JUZG CYC 9"

Nº 000073

Corrientes, 07 de Febrero de 2024.-

Por recibido. Proveyendo el escrito de fs. 3: Téngaselo por presentado. A lo solicitado y manifestado oportunamente. Téngase presente el informe obrante a fs. 4/5. A los efectos del diligenciamiento, se le hace saber al profesional que:

- 1) Debe presentar Plano de Mensura N°5091 "U", aprobado por la Dirección Gral. de Catastro, original o fotocopia certificada (Art. 99 RE.DI.GE.M.YN.).
- 2) Resulta necesario que S.Sa. ordene la intervención de un Agrimensor (Art. 99 del RE.DI.GE.M.yN.).
- 3) Debe presentar copias de la presente Manda (original o fotocopia debidamente certificada por el juzgado), como viviendas y/o construcciones a constatar pudieran existir en el lugar. Notif.-

Dra. Raquel Ma.R. Monzón Gramajo
Directora General
Mandamientos y Notificaciones
Poder Judicial Ctes.

INCLUIDO EN EL LIBRO DE NOTIFICACIONES
EL.....08 de Febrero de 2024.....CONSTE.

Dr VICENTE G. GAMARRA MORO
Secretario
Dirección General de
Mandamientos y Notificaciones
Poder Judicial - Corrientes



Provincia de Corrientes
Poder Judicial



MAN 1937/23

"NRO DE MAND DEL JUZG (39) EXPTE NRO 41481 JUZG CYC 9"

Nº 000889

Corrientes, 10 de Abril de 2024.-

Encontrándose vencido el plazo previsto por el art. 68 del RE.DI.GE.M.yN., sin haberse cumplimentado lo requerido por Providencia N°73, obrante a fs. 6.
Remítase a origen a sus efectos. Notif.-

Dra. Raquel Ma.R. Monzón Gramajo
Directora General
Mandamientos y Notificaciones
Poder Judicial Ctes.

INCLUIDO EN EL LIBRO DE NOTIFICACIONES
EL..... 11 de Abril de 2024.....CONSTE.

Dr VICENTE G. GAMARRA MORO
Secretario
Dirección General de
Mandamientos y Notificaciones
Poder Judicial - Corrientes